

1500341-25.2020.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... MAJORANTE PREVISTA NO CRIME DE ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART 155, § 4º, DO CP. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Considera-se consumado o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500341-25.2020.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-25.2020.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu, Indiciado e Averiguado:

JOAO BATISTA FERNANDES e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "João da Pomba"; SUELE MARIA DE JESUS DIAS e DANILO RODRIGUES DA SILVA, para apurar suposta prática dos crimes previsto no artigo 155, §4º, IV e § 6º, na forma do artigo 14, inciso II cumulado com artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na noite do dia 30 de julho de 2020, por volta das 19h13min, na Fazenda São Paulo, 10, Bairro Colorado, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "JOÃO DA POMBA", qualificado a fls. 8/9 e 28/33, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com SUELE MARIA DE JESUS DIAS, qualificada a fls. 11/12 e 52/57, e DANILO (ainda não identificado), tentaram furtar semoventes (gados) pertencentes a Nilson Pereira da Silva, somente não

conseguindo por circunstância alheias às suas vontades. Consta ainda, que JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "JOÃO DA POMBA", SUELE MARIA DE JESUS DIAS e DANILO (ainda não identificado), associaram-se, com o fim específico de cometer crimes. Segundo se apurou, os denunciados nas circunstâncias descritas acima, tentaram furtar bois da propriedade rural de Nilson e, juntamente com pessoa até então não identificada, associaram-se com o fim específico de cometer crimes. Na data dos fatos, João da Pomba juntamente com Danilo (indivíduo ainda não identificado) ingressaram na propriedade rural da vítima e, após abrirem a porteira, começam a iluminar o local com o intuito de "fechar o gado no curral", a fim de subtrair os bovinos que lá se encontravam. Todavia, quando os denunciados tentavam subtrair os bois, foram surpreendidos pela vítima, que passou a iluminar o descampado com uma lanterna. Os denunciados, ao perceberem a aproximação da vítima, evadiram-se do local. Joao da Pomba e Danilo abandonaram o automóvel Fiat/Palio e todos os objetos que ali se encontravam. Há aproximadamente 3km do local do crime, os policiais abordaram uma caminhonete Toyota/Hilux, conduzida por João da Pomba, em companhia da denunciada Suele tentando empreender fuga. Danilo não foi encontrado. O denunciado João da Pomba confessou que estava no local dos fatos com seu amigo Danilo, com o referido veículo, mas que tinham a intenção de apanhar côcos. O carro lá deixado foi comprado no dia dos fatos. Suele disse que estava com João apanhando laranjas, mas não havia laranjas no carro. Questionado novamente e ante a contradição João da Pomba confessou que estava no local para ver rastros de porcos para caçar, mas não foi localizada nenhuma gaiola para caçar porcos na sua posse. No interior da caminhonete havia uma faca, um binóculo, dois celulares e uma lanterna. Após, o denunciado João da Pomba declarou que ligou para a sua companheira Suele para busca-lo no local, pois a vítima havia disparado com uma arma de fogo contra ele. Afirmação destoante aos fatos trazidos, tendo em vista que se Suele encontrava na cidade de Paulo de Faria, seria impossível que ela chegasse ao local no curto lastro temporal da ocorrência dos fatos e a abordagem dos policiais. Nota-se que Suele atuou como pessoa que daria fuga a João e Danilo. João e Danilo atuaram efetivamente no furto dos semoventes, mas por circunstâncias alheias a suas vontades, não se consumou a subtração. Sendo assim, vislumbra-se que João da Pomba, Suele e Danilo associaram para cometer crimes, considerando que por se tratar de animais de grande porte, faz-se necessário o concurso de pessoas e a pratica constante de tais delitos. Diante do exposto, denuncio JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "JOÃO DA POMBA" e SUELE MARIA DE JESUS DIAS, como incurso nos artigos 155, §4º, IV e § 6º c.c artigo 14, inciso II, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e requeiro, que recebida e autuada esta, instaure-se a competente ação penal contra ele, sob o rito dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-o, notificando-se para oferecer resposta, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo até final condenação."

Os acusados Danilo, João e Suele constituíram patronos e habilitaram-se nos autos (fls. 163-171).

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2020, conforme se verifica de fls. 172-173.

Os acusados João e Suele apresentaram resposta à acusação (fls. 174-192).

O Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, passando a constar: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na noite do dia 30 de julho de 2020, por volta das 19h13min, na Fazenda São Paulo, 10, Bairro Colorado, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "JOÃO DA POMBA", qualificado a fls. 8/9 e 28/33, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com SUELE MARIA DE JESUS DIAS, qualificada a fls. 11/12 e 52/57, e DANILO RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fls. 163 e 257/258, tentaram furtar semoventes (gados) pertencentes a Nilson Pereira da Silva, somente não conseguindo por circunstância alheias às suas vontades. Consta ainda, que JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo "JOÃO DA POMBA", SUELE MARIA DE JESUS DIAS e DANILO RODRIGUES DA SILVA, associaram-se, com o fim específico de cometer crimes. Segundo se apurou, os denunciados nas circunstâncias descritas acima, tentaram furtar bois da propriedade rural de Nilson e associaram-se com o fim específico de cometer

crimes. Na data dos fatos, João da Pomba juntamente com Danilo ingressaram na propriedade rural da vítima e, após abrirem a porteira, começam a iluminar o local com o intuito de “fechar o gado no curral”, a fim de subtrair os bovinos que lá se encontravam. Todavia, quando os denunciados tentavam subtrair os bois, foram surpreendidos pela vítima, que passou a iluminar o descampado com uma lanterna. Os denunciados, ao perceberem a aproximação da vítima, evadiram-se do local. João da Pomba e Danilo abandonaram o automóvel Fiat/Palio e todos os objetos que ali se encontravam. Há aproximadamente 3km do local do crime, os policiais abordaram uma caminhonete Toyota/Hilux, conduzida por João da Pomba, em companhia da denunciada Suelle tentando empreender fuga. Danilo não foi encontrado. O denunciado João da Pomba confessou que estava no local dos fatos com seu amigo Danilo, com o referido veículo, mas que tinham a intenção de apanhar côcos. O carro lá deixado foi comprado no dia dos fatos. Suelle disse que estava com João apanhando laranjas, mas não havia laranjas no carro. Questionado novamente e ante a contradição João da Pomba confessou que estava no local para ver rastros de porcos para caçar, mas não foi localizada nenhuma gaiola para caçar porcos na sua posse. No interior da caminhonete havia uma faca, um binóculo, dois celulares e uma lanterna. Após o denunciado João da Pomba declarou que ligou para a sua companheira Suelle para busca-lo no local, pois a vítima havia disparado com uma arma de fogo contra ele. Afirmação destoante aos fatos trazidos, tendo em vista que se Suelle encontrava na cidade de Paulo de Faria, seria impossível que ela chegasse ao local no curto lastro temporal da ocorrência dos fatos e a abordagem dos policiais. Nota-se que Suelle atuou como pessoa que daria fuga a João e Danilo. João e Danilo atuaram efetivamente no furto dos semoventes, mas por circunstâncias alheias a suas vontades, não se consumou a subtração. Sendo assim, vislumbra-se que João da Pomba, Suelle e Danilo associaram para cometer crimes, considerando que por se tratar de animais de grande porte, faz-se necessário o concurso de pessoas e a prática constante de tais delitos. Diante do exposto, denuncio JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo “JOÃO DA POMBA”, SUELE MARIA DE JESUS DIAS e DANILO RODRIGUES DA SILVS, como incursos nos artigos 155, §4º, IV e § 6º c.c artigo 14, inciso II, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e requeiro, que recebida e autuada esta, instaure-se a competente ação penal contra ele, sob o rito dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-o, notificando-se para oferecer resposta, ouvindo-se a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo até final condenação.” (fls. 263-265). O aditamento à denúncia foi recebido em 31 de outubro de 2020 (fls. 271-272). Devidamente citado, o increpado Danilo ofertou resposta à acusação (fls. 278-279). Restou mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 285).

Realizada audiência de instrução no dia 21 de fevereiro de 2021, foram ouvidas a vítima e as testemunhas de defesa Marli Maria de Queiroz, Denivaldo Queiroz Moreira, Delícia maria de Jesus e Elisangela Amorim. Na ocasião, a defesa técnica desistiu da inquirição das testemunhas Júlio Tadeu, Admilson Tridico e Marcelo Oliveira, o que restou homologado. Em prosseguimento, a acusação pleiteou pela expedição de ofício à Brigada Militar requisitando informações sobre a existência de outros policiais envolvidos na ocorrência, diante do fato da internação por COVID dos brigadas arrolados como testemunhas. A defesa, por sua vez, vindicou pela concessão da liberdade provisória do increpado João, com o qual o Ministério Público não concordou. Foi exarada decisão concessiva da liberdade provisória ao acusado (fls. 360-369).

Aportou aos autos ofício encaminhado pela Polícia Militar do Estado noticiando o falecimento da testemunha Breno Aparecido (fl. 414).

Em prosseguimento da instrução, foi realizada solenidade para inquirição da testemunha acusatória Gerson Paulo dos Santos (fls. 468-470). Na oportunidade, restou designada nova data para continuidade da instrução.

Realizada solenidade de continuidade, foi inquirido a testemunha de acusação Cb Lopes, bem como realizaram-se os interrogatórios dos acusados. Em seguida, foi declarada encerrada a instrução, facultando as partes a apresentação de alegações finais escritas (fls. 518-526).

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido a fim de que os acusados João e Danilo sejam condenados nos termos apresentados na inicial acusatória. Com relação à acusada Suele, o ilustre representante do Parquet vindicou por sua absolvição por ausência de provas (fls. 535-542). A defesa técnica, por sua vez, arguiu a nulidade procedimental por ausência de perícia no local dos fatos. Suscitou a nulidade em face da separação dos interrogatórios dos acusados. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas, ou ainda, pela aplicação da teoria do crime impossível. Arguiu, inexistir associação criminosa. Subsidiariamente, pleitearam pela fixação das penas no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas, e a fixação do regime inicial mais brando de cumprimento de pena. Pugnaram, ainda, pela restituição dos bens apreendidos (fls. 543-556). Os autos vieram conclusos.

## É O RELATÓRIO DECIDO

### I - DAS PRELIMINARES

#### I.1 - DA (IM)PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA

A defesa técnica dos acusados arguiu nulidade do procedimento em face da ausência de perícia técnica no local dos fatos. Com relação à necessidade da prova técnica, estabelece o Código de Processo Penal: Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

Consoante se observa, o exame pericial é imprescindível quando se tratar de exame de corpo de delito. Ocorre que, no caso em apreço, trata-se de imputação do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes com a majorante de se tratar de semoventes domesticável, o qual não chegou a se consumir, portanto, prescindível a realização do exame técnico, segundo reiteradamente manifestado pela Corte da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. POSSE TRANQUÍLA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. MAJORANTE PREVISTA NO CRIME DE ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART 155, § 4º, DO CP. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Considera-se consumado o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. A nulidade do exame pericial na arma de fogo, pela ausência de peritos oficiais, não desconfigura o delito previsto no art. 10, caput, da Lei n.º 9.437/97, quando existente nos autos outros elementos de prova aptos a embasar o decreto condenatório. 3. A legislação penal define o quantum do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, inexistindo, pois, lacuna, razão pela qual não se afigura possível a aplicação da majorante do roubo em igual condição. 4. A reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal, é circunstância

preponderante, que prevalece sobre a confissão espontânea quando da fixação da pena. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 765.610/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/2/2006, DJ de 20/3/2006, p. 346.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

No caso concreto, mesmo que se mostrasse imprescindível a realização da prova técnica, imperioso referir que fora realizado laudo pericial para levantamento de indícios no local dos fatos, vide fls. 201-215. Portanto, a alegação defensiva não encontra arrimo na prova técnica produzida no bojo dos autos, razão pela qual afasto a prefacial arguida.

## I.2 - DA SEPARAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS

Em suas alegações finais a defesa técnica suscitou a ocorrência de nulidade dos interrogatórios, em razão da separação da inquirição dos increpados. De acordo com o disposto no art. 191 do CPP quando subsistir pluralidade de acusados, o interrogatório de um não pode ser presenciado pelo corréu, sob pena de influir na busca da verdade dos fatos:

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.

Esse é o entendimento sedimentado pela Suprema Corte:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS REALIZADO SEPARADAMENTE. ART. 191 CPP. PACIENTE ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de os interrogatórios de corréus serem realizados separadamente, em cumprimento ao que dispõe o art. 191 do Código de Processo Penal. Precedente. 2. O fato de o paciente advogar em causa própria não é suficiente para afastar essa regra, pois, além de inexistir razão jurídica para haver essa distinção entre acusados, a questão pode ser facilmente resolvida com a constituição de outro causídico para acompanhar especificamente o interrogatório do corréu. Assim, e considerando que a postulação é para que se renove o interrogatório com a presença do acusado na sala de audiências, não há falar em ilegalidade do ato ou cerceamento de defesa. 3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. No caso, segundo consta da sentença condenatória, a responsabilidade penal do paciente foi embasada nos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram categóricos ao infirmar as versões apresentadas pelos dois acusados em seus interrogatórios, estes harmoniosos entre si. Esses fatos revelam, a toda evidência, a inviabilidade e a inutilidade do pedido formulado nesta impetração. 4. Ordem denegada. (HC 101021, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06-06-2014 PUBLIC 09-06-2014).

Nessa esteira, afasta-se a alegada nulidade.

## II. NO MÉRITO

### II.1 - DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

O delito de associação criminosa se consuma quando há a junção de vontades, com intuito permanente e organizado, de no mínimo 03 (três) indivíduos para o cometimento de crimes, mesmo que nenhum delito tenha sido cometido, ainda. Nesse norte, preconiza o art. 288 do Código Penal:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Para a caracterização do delito de associação criminosa, que constitui um crime autônomo, indispensável a *societas sceleris*, envolvente o concurso material ou formal dos agentes, com caráter permanente e com objetivo de cometer crimes indeterminados.

O núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Nélson Hungria esclarece:

"Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial" (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal - Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178).

O elemento subjetivo do crime de associação criminosa é o dolo, consistente na vontade consciente de associar-se a outras pessoas.

No caso dos autos, a acusação após análise do acervo probatório angariado sob o manto do constitucional contraditório, vindicou pela absolvição da acusada Suele Maria de Jesus Dias, diante da inexistência de elementos indiciários hábeis a condenação da denunciada.

Por conseguinte, em subsistindo a absolvição da codenunciada, resta inviável o reconhecimento do delito em testilha exclusivamente em face dos réus João Batista Fernandes e Danilo Rodrigues da Silva, por ausência do número mínimo de elementos a caracterizar a associação criminosa.

O crime é plurissubjetivo ou de concurso necessário de agentes, pois exige no mínimo três pessoas (GRECO, Rogério. Curso de direito penal, v. 4.). Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

No caso dos autos, denota-se que não restaram comprovados os requisitos mínimos para a configuração delitiva, eis que ausente o número mínimo de agentes, além de inexistir elementos probatórios capazes de demonstrar a estabilidade, permanência e o prévio ajuste entre os acusados para o fim de cometer crimes indeterminados. Assim, de rigor a absolvição dos acusados.

### II.2 DO FURTO QUALIFICADO TENTADO

A materialidade do crime vem devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (01-13), Boletim de Ocorrência (fls. 14-19), Auto de Apreensão (fls. 20-26), Laudo Pericial (fls. 201-215) e Autos de apreensões (fls. 391-411).

No que tange à autoria delitiva, calham as seguintes elucubrações.

Em seus interrogatórios, os acusados apresentaram teses de autodefesa consistente na negativa de autoria, vejamos.

O acusado João Batista Fernandes declarou em juízo que havia ido até o local para ver rastro de porcos. Disse ter corrido devido a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo. Informou ter ligado para Suele buscá-lo. Afirmou ter ido até o local em um veículo Palio Weekend com Danilo. Detalhou que pararam beirando a cerca para pegar côcos. Narrou que não tinha gado no local. Contou que ao ouvirem os tiros pediram para a vítima parar. Mencionou que a vítima parou do lado do veículo Palio. Contou não saber para onde Danilo foi. Informou que morava com Suele a 20km do local dos fatos. Expôs que Suele demorou em torno de 25 a 30 minutos para chegar. Afirmou que estava beirando a rodovia e não foram pegos no meio da cana. Disse ter informado Suele ao sair de casa que estava indo para o meio do mato. Com relação ao veículo Palio Weekend e a Hilux disse que ficaram para Suele na separação. Afirmou que o veículo palio não conseguiria transportar gado e possui o costume de caçar javalis. Explicou que vão até o local, vê os rastros depois leva as gaiolas. Disse que a vítima efetuou uns 10 disparos.

No mesmo sentido, o co-acusado Danilo Rodrigues da Silva relatou ter ido caçar rastro de porcos. Disse que João pediu para estacionar o veículo para pegar alguns côcos. Informou que quando pararam um novo veículo surgiu correndo. Contou que o condutor do veículo passou a efetuar disparos de arma de fogo e saiu correndo. Detalhou que estavam na Palio Weekend e que caçavam javalis na beira de córregos. Afirmou que nunca havia ido no local dos fatos. Mencionou ter corrido para um lado e João para outro. Especificou ter corrido apenas pelos disparos. Informou que não estavam tocando gado e que não havia animais bovinos no local. Disse que Suele não estava junto e que não conhece a vítima. Mencionou que tinha o hábito de caçar junto com João. Afirmou que o veículo em que estavam não seria possível praticar o furto de gado. Contou não ter visto Suele chegando.

A denunciada Suele Maria de Jesus Dias, em juízo, relatou que João havia saído de casa e informado que iria ver rastro de porco. Disse que por volta das 19 horas João ligou e pediu que o buscasse, pois a vítima havia efetuado disparos de arma de fogo contra eles. Informou que João esperou na beira da rodovia. Contou ter ido buscar João, o qual relatou ter sofrido disparos de arma de fogo efetuados pela vítima, que acabou pegando a chave do veículo Palio. Especificou que era umas 18 horas quando João saiu de casa. Afirmou ter encontrado João na beira da rodovia devido a vítima ter pego a chave do Palio e que depois foram abordados pela polícia. Narrou ter dito que haviam ido pegar laranja por ter ficado nervosa e com medo. Especificou ter perguntado sobre Danilo para João e ele respondeu que não sabia e achava que Danilo tinha sido atingido pelos disparos. Afirmou que João tinha o hábito de caçar. Contou que no dia João e Danilo haviam ido ver os rastros para depois levar os apetrechos de caça. Questionada, respondeu que eles não estavam com lanterna. Demorou em torno de 30 minutos para chegar até o local em que João estava.

A versão de auto-defesa dos acusados João e Danilo, qual seja, negativa de autoria, restou insulada no campo da retórica, sem arrimo em prova coligida nos autos sob o manto do constitucional contraditório.

Ao revés, a tese acusatória vem guarnecida nos autos pelo relato coeso e concatenado da vítima Nilson Pereira da Silva, que referiu ter visto o veículo no meio do pasto e ao apontar sua lanterna foi alvejado por disparos de arma de fogo. Disse ter visualizado dois indivíduos encapuzados tocando o seu gado. Afirmou que os réus abriram a porteira e estavam tocando o gado para fecha-los no curral. Afirmou que os acusados tentaram fecha 21 cabeças de gado, mas não lograram êxito. Mencionou não ter efetuado disparos contra os réus.

Imperioso realçar que a versão do ofendido encontra eco nos ditos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos meliantes em flagrante delito, conforme a

seguir analisados.

O brigadiano Marcos Roberto Lopes informou ter participado da ocorrência, que era o motorista da viatura e que foram acionados pelo rádio sobre uma tentativa de furto de gado em Riolândia. Mencionou que foram para o local prestar apoio. Disse que a vítima relatou ter encontrado dois indivíduos fechando seu gado. Expôs que encontraram no local um veículo Palio Weekend. Detalhou que durante o deslocamento comentaram que possivelmente o autor da tentativa de furto seria o réu "João da Pomba", por ser conhecido no meio policial por este tipo de crime. Contou que chegando no local, uma viatura ficou com a vítima e saíram em patrulhamento, momento em que avistaram uma Caminhonete Toyota/Hilux saindo do carreador de cana e pegando a rodovia sentido Paulo de Faria. Narrou que a caminhonete a princípio tentou empreender fuga, mas, conseguiram efetuar a abordagem e constataram que o motorista era João. Detalhou que o acusado João estava todo suado, sujo e descalço. Especificou que no veículo estava João Batista, sua esposa e uma criança. Afirmou que separaram o casal para colher as versões e que estas foram conflitantes. Declarou que João Batista, de início, negou ter estado no local dos fatos, entretanto, após ser informado do veículo encontrado admitiu ser seu e que tinha ido até lá para apanhar côco com Danilo. Quanto à Suelle, a princípio informou que estava colhendo laranja, mas não havia nenhum indício na caminhonete. Questionada sobre como havia ido parar no local, Suelle disse que seu marido ligou e pediu que o buscasse antes da polícia chegar. Afirmou que a esposa confirmou que o João havia saído com Danilo na Palio Weekend. Contou que Danilo não foi encontrado no dia. Detalhou que não conhecia Suelle e Danilo. Não havia nenhum indício de caça, colheita de laranja ou côco na caminhonete. Contou não ter sido localizado projéteis de arma no local. Questionado, respondeu que tinha bastante gado no local. Disse que nessa prática de crime, as pessoas vão em veículo menor, fecham o gado e só após chamam o caminhão para não chamar a atenção. Afirmou que o veículo palio estava dentro da propriedade da vítima, próximo ao curral.

O policial militar Gerson Paulo dos Santos declarou, em juízo, que foram acionados via rádio sobre um furto em andamento no município de Riolândia. Disse que teria sido informado pela vítima que os indivíduos estavam fechando o gado em sua propriedade. Afirmou terem avistado as luzes de um veículo no meio do canavial e ao efetuar a abordagem do mesmo estavam João e Suelle. Referiu que ao ser indagado, João afirmou estar colhendo côco. Por sua vez, Suelle teria dito estar colhendo laranja. Informou que nenhuma das frutas mencionadas foram encontradas no veículo. Ao ser confrontado, João admitiu que o veículo Palio era de sua propriedade e que estaria na propriedade, juntamente com Danilo, para caçar porcos. Afirmou que não foram encontrados com os acusados nenhum petrecho para caçar porcos. Relatou ter sido informado pela vítima que os acusados estavam fechando o gado. Noticiou haver inúmeras denúncias contra o acusado João pela prática delitiva de furto de gado. Afirmou ter visualizado gado no local.

De efeito, da prova coligida no bojo dos autos, infere-se a certeza da autoria do crime pelos réus João e Danilo. Estes, em comunhão de vontades e desígnios, adentraram na propriedade da vítima para fechar o gado, quando foram surpreendidos pela vítima, que prontamente acionou a guarnição da polícia, o que inviabilizou a empreitada criminosa. Ao tentar empreender fuga, o acusado João foi detido pela guarnição da Brigada Militar que se deslocava para o local dos fatos. Na sequência, ao ser indagado ao proprietário do imóvel onde os meliantes haviam saído, o mesmo referiu que avistou os elementos fechando o gado para o curral, para posteriormente fazer o carregamento.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não souberam narrar sobre os fatos, tecendo considerações meramente abonatórias, visto que não se encontravam no local da empreitada criminosa.

Assim sendo analisados os depoimentos antes transcritos não pairam dúvidas acerca da ocorrência delitiva e de que tenham sido os acusados João e Danilo os autores, pois, aliada à prova oral, importa destacar que o veículo utilizado pelos réus fora apreendido no local dos fatos, por ter sido abandonado pelos acusados, situação esta que torna inarredável o reconhecimento da autoria delitiva por parte dos acusados.



A tese de autodefesa acerca da prática de caça e de colheita de cocos não encontra arrimo na prova coligida, na medida em que não foram encontrados nenhum petrecho para caça no veículo utilizado pelos réus, tampouco, foram localizados cocos. Ademais, a narrativa de que estariam fazendo buscas por rastros dos animais selvagens para somente após retornarem para suas casas e apanhar os petrechos, tais como, gaiolas, armadilhas e armamento, não é verossímil, posto que a prática tem mostrado que caçadores já se deslocam munidos dos petrechos necessários para a consecução da empreitada.

Extraí-se, portanto, que as condutas dos acusados estavam abarcadas pelo "animus furandi" característico do furto, revelando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os relatos da vítima e testemunhas. Referentemente à qualificadora de concurso de duas ou mais pessoas, impende dizer que a mesma restou estadeada nos autos, no contexto da prova oral antes examinado. Assim, impõe-se o reconhecimento da qualificadora em epígrafe. Ainda, dos elementos probatórios existentes nos autos, infere-se que a res furtiva se caracteriza como semovente domesticável de produção [novilhas de corte], fazendo incidir na espécie a qualificadora do § 6º do art. 155 do Código Penal. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABIGEATO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, INCABÍVEL. A prova da materialidade e autoria está demonstrada pelos documentos acostados durante a fase da investigação, bem como durante a instrução do feito. Anexadas fotografias obtidas pelos Policiais Militares, no momento que chegaram no local onde os semoventes estavam sendo carneados pelo réu e Daniel, também denunciado. Cisão do processo após aceita proposta Ministerial de Suspensão Condicional do Processo. Os depoimentos prestados em Juízo estão em consonância com as declarações prestadas na fase investigativa. Vítima e testemunhas de acusação, que apresentaram relatos coerentes com referências e sem qualquer contradição significativa. Versão apresentada pelo réu que não encontra eco no depoimento das testemunhas por si referidas. Prova suficiente. Condenação mantida. CONCURSO DE AGENTES. Restou demonstrado que o réu e seu comparsa agiram em comunhão de esforços e conjunção de vontades para a prática delitiva com outra pessoa, não identificada, cada uma delas com uma função específica para atingir o objetivo comum, que era subtrair, abater os semoventes, transporte no veículo utilizado pelo réu e carnear no galpão de propriedade de Daniel, onde foram feitas as fotografias pela Brigada Militar. TENTATIVA. Impossível. No caso concreto, o réu efetivou todas as fases executórias, tendo subtraído os semoventes na propriedade da vítima e transportados até a residência do comparsa. Os animais foram abatidos e transportados, portanto, o réu permaneceu na posse deles sem a vigilância da vítima, já alcançando a consumação. APENAMENTO. Mantido integralmente o apenamento da sentença. A pena-base foi aumentada pela utilização de uma das duas qualificadoras, como circunstâncias do crime, e a outra como qualificadora. Beneficiado o réu pela ausência de nota negativa à vetorial antecedentes, pois, presente o registro de uma condenação, por fato anterior, com trânsito em julgado no curso desta ação. Possibilidade. Precedentes do STJ. Ausentes outras causas de modificação da pena, mantida em 02 anos e 06 meses de reclusão. Regime aberto. A pena de multa foi fixada no mínimo previsto legalmente. Ainda, nada há para modificar na substituição da pena privativa de liberdade, pois fixada de acordo com o disposto no art. 44 do CP. REPARAÇÃO DOS DANOS. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano patrimonial. O pedido foi formulado na inicial, sendo oportunizado o contraditório durante toda a instrução do processo, mas o réu quedou-se silente sobre a questão. Por oportuno, ressalto que o art. 387, inciso IV, do CPP, prevê a fixação do valor mínimo indenizatório ao prolatar a sentença, mostrando-se adequado o valor contido no laudo de avaliação indireta do bem, ante os elementos de prova dos autos.(Apelação Criminal, Nº 50005478220188210124, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 25-11-2021).

O crime praticado pelos acusados, foi o de furto qualificado tentado. O órgão ministerial imputou aos acusados a prática do furto em concurso de agentes, com subtração de animal domesticável de produção. Considerando que foram imputadas duas qualificadoras, ao magistrado cabe adotar uma para qualificar o delito, podendo se valer das outras para majoração da pena base.

Examino, na sequência, as teses da defesa técnica dos denunciados.

A tese de auto-defesa dos denunciados e da defesa técnica no sentido da negativa de autoria já foi amplamente esgrimida supra, remetendo-se as considerações já expendidas. Quanto à insuficiência probatória não prospera, uma vez que o acusado João foi preso em flagrante, tendo deixado no local do fato o veículo utilizado para a cometimento da empreitada criminosa, bem como a prova oral coligida sob o crivo do constitucional contraditório mostrou-se harmônica e coerente, desfavorecendo os réus João e Danilo e firmando certeza da autoria delitiva. No mesmo sentido, a tese de crime impossível não encontra albergue na prova coligida.

De acordo com o art. 17 do Código Penal caracteriza-se o crime impossível quando há a ineficácia absoluta do meio empregado ou a impropriedade do objeto, o que não é o caso dos autos, vejamos:

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Consoante se extrai da prova produzida em contraditório, a prática delitiva nesta espécie de crime é bastante simples: 1) primeiro os meliantes reúnem o gado em um curral; 2) após o "fechamento" do gado é acionado um comparsa ou mesmo os próprios agentes se deslocam até onde se encontra o veículo de porte médio/grande para fazer o transporte dos animais, quando não há o sacrifício de 01 ou 02 animais para transporte em veículos pequenos, em partes.

No caso em comento, o meio empregado pelos agentes era idôneo ao tempo da infração, sendo que não houve a consumação do delito, tendo em vista a prisão do réu João no estado de flagrância pela ação rápida e destemida da vítima e dos brigadianos que, tão logo foram acionados, lograram êxito localizar o increpado após este ter fugado do local do fato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MEIO EFICAZ. TENTATIVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA (FACA). DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Confissão do acusado na fase judicial, amplamente corroborada pela prova oral, em especial pela palavra das vítimas. 2. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE AFASTADA. MEIO EFICAZ. TENTATIVA IDÔNEA. Para fins de conformação do crime impossível, imprescindível seja o meio empregado absolutamente ineficaz, ou absolutamente impróprio o objeto material, pois somente nesses casos o bem jurídico não sofre risco algum. Destarte, se relativamente idôneo o meio e não consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurada está a tentativa. No caso, o réu, aparentemente embriagado, fazendo uso de uma faca, deslocou-se em direção ao cobrador, anunciando o assalto. E só então, nesse momento, foi impedido de consumar seu intento pela rápida ação de um passageiro, que lhe segurou a mão, tomando-lhe a faca. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE FACA. CAUSA DE AUMENTO. O elemento típico vis compulsiva (grave ameaça) é retirado com facilidade do conjunto probatório dos autos, em especial pelo auto de apreensão e pela prova oral, identificado pelo uso de arma branca (faca), a autorizar, inclusive, a exasperação da pena, pela presença da causa de aumento expressamente prevista no inciso I do § 2.º do artigo 157 do Código Penal. 4. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Impossibilidade das atenuações conduzirem a pena abaixo do

mínimo previsto em lei. Entendimento tranqüilo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete 231 deste último ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), refletido nos julgados desta Câmara. 6. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Segunda fase: aumento módico de 05 (cinco) meses, considerada a existência de três condenações com trânsito em julgado, pela prática de delitos da espécie, não sopesadas na primeira fase de cálculo; redução de apenas 02 (dois) meses em razão da confissão espontânea, dada a preponderância daquela sobre esta (CP, art. 67). Terceira fase: aumento pela menor fração legal, dada a presença de uma única majorante e o menor potencial lesivo da arma; diminuição por metade, pela tentativa. Recurso defensivo não provido. (Apelação Crime Nº 70028225191, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24/06/2009).

Portanto, não há que se falar em ineficácia absoluta do meio empregado, visto que os denunciados poderiam proceder com o sacrifício dos animais e sua divisão em partes para transporte.

Ocorre que, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes a consumação não se perpetuou, tornando o delito em sua forma tentada.

Diga-se ainda, que a ausência de prejuízo da vítima não tem o condão de descaracterizar a ocorrência do delito imputado aos denunciados, fazendo-lhes, pois, escapular de eventual aplicação da sanção penal.

Assim, impõe-se reconhecer que a defesa-técnica dos acusados não logrou êxito em buscar a absolvição, ante a nitidez da prova colhida no transcorrer da instrução. O crime foi cometido na modalidade tentada, sendo que os acusados não consumaram o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, consistente na intervenção expedita da vítima que afugentou os delinquentes e acionou a guarnição da Brigada Militar, que prendeu em flagrante delito o réu João, quando tentava escapar da cena do crime.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do delito por parte dos acusados João e Danilo, ausentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, a procedência parcial da denúncia é o caminho a ser trilhado.

Incide, também, a agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal, com relação aos acusados, diante da ficha de antecedentes criminais encartadas nas fls. 444-454 e 457-458.

No tocante à acusada Suelle o conjunto probatório não restou extenuado de dúvidas de sua participação na empreitada criminosa, já que os relatos da vítima e dos policiais não colocam a denunciada na cena do crime. Sinala-se que a vítima disse ter avistado apenas 02 indivíduos na prática delituosa. Por sua vez, a ré asseverou ter sido chamada por seu companheiro João, após este empreender fuga do local deixando para trás seu veículo, em face da surpresa empregada pela vítima. Consequentemente, a insuficiência do quadro probatório impõe a edição de decreto absolutório, em face da incidência do princípio in dubio pro reo. A propósito, reproduzo os seguintes precedentes, in verbis:

"Se o espírito do magistrado é animado pela incerteza, forçoso convir que outro caminho ele não terá senão o da absolvição, pois é máxima de processo penal que a dúvida, sentimento alternativo que inclui o sim e o não, sempre deve prevalecer em benefício do réu." (TACRIM - 11ª C. - AP 1081141/2 - j. 9.2.98 - Rel. Xavier de Aquino - Rolo-flash 1.155/060);

"Prova insuficiente em face do material indiciário que serviu de apoio à denúncia não constituir prova satisfatória na instrução criminal - Rejeição da pretensão punitiva - Ocorrência. 'Se o material indiciário, que serviu de apoio à denúncia, não se converteu em prova satisfatória na instrução criminal, faz-se mister a rejeição da pretensão punitiva.'" (TACRIM - 7ª C. - AP 751383 - j. 19.4.94 - Rel. Correa de Moreas - Rolo flash 817/053).

DO PERDIMENTO DOS INSTRUMENTOS DOS CRIMES

Considerando o disposto no art. 91. II, 'a' e 'b', do Código Penal, bem como a comprovação da aquisição dos veículos, aparelhos telefônicos, faca e binóculos apreendidos com os réus para serem utilizados como instrumento na prática delituosa, DECRETO o perdimento dos seguintes bens: 1) Veículo Fiat Palio Weekend, cor Azul, placas JZV3841, RENAVAL 839373465 (auto de apreensão de fl. 391); 2) Veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, cor prata, placas HGA8833, RENAVAL 921137923 (auto de apreensão de fl. 392); 3) Faca (auto de apreensão de fl. 392); 4) Lanterna (auto de apreensão de fl. 392); 5) Celular, marca Hialme (auto de apreensão de fl. 392); 6) Celular, marca Samsung A20S (auto de apreensão de fl. 393); 7) Binóculos, marca Sakura (auto de apreensão de fl. 391).

Insta consignar que os réus não comprovaram possuir atividade lícita a comprovar a aquisição de tais bens, de modo que diante de suas fichas criminais é possível aferir que se trata de bens adquiridos do proveito de atos delituosos. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Demonstrado em sentença que veículo apreendido e de propriedade do apelante foi utilizado como instrumento para a prática do crime de organização criminosa, tem-se como acertado o seu perdimento em favor da União nos termos do artigo 91 do Código Penal, de sorte que é incabível a sua restituição nos termos do artigo 119 do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 20161110038780 DF 0003692-46.2016.8.07.0011, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2018 . Pág.: 147/190);

Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Absolvição. Perdimento de veículo apreendido em favor da União. Apelo da defesa postulando a restituição do bem. 1 - Evidenciada a utilização do veículo na empreitada delituosa, pelo conjunto probatório produzido, notadamente, pelas imagens panorâmicas capturadas quando da ocorrência dos fatos e confissões dos coacusados. Logo, sem demonstração da propriedade do bem apreendido e de sua origem lícita, inviabiliza a restituição almejada, devendo ser confirmada a sentença. 2 - Apelo conhecido e desprovido. Parecer acolhido. (TJ-GO - APR: 01384399120188090144, Relator: DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2921 de 31/01/2020);

E M E N T A PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não há no conjunto probatório elementos aptos a suscitar, no mínimo, dúvida razoável quanto à participação do réu no crime descrito na denúncia. 3. Afastado o pedido de desclassificação para tentativa. O crime de furto se consumou no momento em que o acusado subtraiu o numerário dos terminais de autoatendimento (inversão da posse), sendo irrelevante para a consumação do delito que a posse da res furtiva não tenha sido mansa e pacífica e que o bem tenha sido recuperado. Precedentes. 4. Dosimetria da pena. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Alto grau de reprovabilidade da conduta. 5. A incidência de duas qualificadoras no crime de furto autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Jurisprudência do STJ. Ficou comprovado que o acusado praticou os furtos com auxílio de um terceiro, não sendo necessário, para a incidência da qualificadora relacionada ao concurso de pessoas ( CP, art. 155, § 4º, IV), que o comparsa tenha sido identificado. 6. Pena de multa redimensionada de forma proporcional à pena corporal, utilizando os mesmos critérios do sistema trifásico utilizados na pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Turma. 7. Fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade ( CP, art. 33, § 2º, b), não sendo cabível a sua substituição por penas restritivas de direitos ( CP, art. 44, I). 8. Mantido o decreto de perdimento do veículo apreendido, com fundamento no art. 91, II, b, do Código Penal, considerando-se que o apelante não

apresentou qualquer elemento de prova que pudesse afastar a conclusão de que o veículo representa proveito da prática criminosa. 9. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - ApCrim: 50026639220204036181 SP, Relator: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 30/11/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/12/2020).

Portanto, procede o pedido em parte.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

#### DOSIMETRIA

#### DO RÉU JOÃO BATISTA FERNANDES

DO CRIME DE FURTO – ART. 155, § 4º e § 6º, c/c art. 14, II, ambos do CP

##### 1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: mais reprovável, porquanto deslocou-se até a propriedade rural da vítima, distante mais de 20 quilômetros do centro urbano, bem como adentrou na propriedade a noite, às escondidas, o que denota maior reprovabilidade;

Antecedentes: ostenta antecedentes, conforme certidão de fls. 444-454, com condenações nos processos nº 0001841-21.2011.8.26.0430, 0002371-69.2004.8.26.0430;

Conduta Social: desfavorável, pois é contumaz na prática delitiva, estando implicado na apuração de diversos delitos, conforme se verifica dos elementos encartados aos autos, já exposto acima;

Motivos do crime: normais ao crime, o lucro fácil em prejuízo alheio;

Personalidade do agente: voltada para a prática do crime, da desordem e perturbação, bem como para a prática de crimes contra o patrimônio, o que denota personalidade desvirtuada, nos termos em que justificado acima;

Circunstâncias do crime: desfavoráveis, posto se trata de furto de semoventes domesticáveis de produção, objeto de extração de renda pela vítima, portanto, circunstância que eleva a gravidade delituosa;

Consequências: neutras, considerando que o delito não chegou a se consumar, não havendo prejuízo econômico à vítima;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisada as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se fazem presentes cinco circunstâncias negativas. Assim sendo, fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

##### 2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência nos termos do art. 61, I [proc. nº 00000651]